

1502798-66.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... do calibre 38, balanças e anotações referentes ao tráfico de drogas. Contou que, inicialmente, tinha a informação de que quem armazenava e abastecia o tráfico era Jennifer. Porém, no dia do cumprimento do mandado, as drogas estavam em uma mochila, em cima do armário da cozinha, e sua localização foi indicada por ambos os réus, sendo que Kléberson confessou no local dos fatos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502798-66.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502798-66.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2231845/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 19850538 - DEL.POL.GUARUJA, 4279/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2231845 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLÉBERSON APARECIDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

KLÉBERSON APARECIDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e JENNIFER CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 25 de agosto de 2021, por volta das 11h00, na Rua Engenheiro Silvio Fernandes Lopes, altura do numeral 804, Pae Cará, nesta cidade e comarca, agindo em comunhão de esforços e perfeita identidade de propósitos entre eles, guardavam e mantinham em depósito, para fins

de entrega a consumo de terceiros, 2.100 porções individuais, em forma de pó, da substância entorpecente Erythroxyton Coca, vulgarmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 890 gramas, 01 porção individual do resultado do cruzamento das espécies Cannabis Sativa, Cannabis Indica e Cannabis Ruderalis, vulgarmente conhecido como "Skunk" ou "Skank", pesando aproximadamente 285 gramas, e 337 porções individuais, em forma de pedra, do resultado do subproduto do refinamento do estupefaciente Erythroxyton Coca, vulgarmente conhecido como crack, pesando aproximadamente 330 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 13/15 e auto de constatação preliminar de fls. 16/17, substâncias estas entorpecentes e causadoras de dependência física, química e psíquica, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, os agentes supracitados, agindo em comunhão de esforços e perfeita identidade de propósitos entre eles, mantinham sob sua guarda 02 cartuchos íntegros, calibre 33, de uso permitido, e 01 cartucho picotado, calibre 38, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de suas residências.

Consta da denúncia que policiais civis davam cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, expedido no bojo dos autos nº 1514413- 22.2021.8.26.0233, desta 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP, a ser executado no endereço já mencionado. Lá chegando, na posse do mandado judicial apontado, os acusados, após serem cientificados da existência do mandado em apreço, franquearam a entrada dos policiais civis no imóvel. Momento seguinte, ao serem indagados se possuíam algo de ilícito no imóvel, informaram aos agentes estatais que tinham em depósito os entorpecentes já descritos dentro de uma mochila. Os policiais civis, então, apreenderam a mochila apontada pelos imputados e, em seu interior, encontraram 890 papéletes de cocaína, 01 tablete de skunk, 336 pedras de crack, 01 porção de crack, 02 cartuchos íntegros, calibre 33, e 01 cartucho picotado, calibre 38. Inquiridos informalmente, os acusados confessaram seu envolvimento com a narcotraficância.

A denúncia foi recebida em 19 de setembro de 2021 (fls. 124/126). Os réus foram citados (fls. 164 e 166) e apresentaram defesa preliminar (fls. 161/162 e 176/178). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 208/209), seguindo-se oitiva das testemunhas e interrogatórios (fls. 258/263).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 273/278).

A d. Defesa do corréu Kléberson bateu-se pela absolvição. Em relação ao crime capitulado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, alegou atipicidade da conduta, por estarem as munições desacompanhadas da respectiva arma de fogo. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, detração, direito de recorrer em liberdade e isenção de eventual pena de multa (fls. 281/298).

Por seu turno, a d. Defesa da corré Jennifer pugnou pela absolvição por insuficiência de provas e, com relação ao crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, imposição de regime diverso do fechado, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (fls. 300/308).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2, auto de exibição e apreensão de fls. 13/15, o auto de constatação prévia de entorpecente (fls. 16/17), laudo das munições de fls. 225/227, laudo de exame químico toxicológico, com resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína (fls. 228/230), laudo pericial de fls. 236/243, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria, igualmente, é certa e será imputada a ambos os réus.

Perante a autoridade policial, o réu Kléberson disse que “os entorpecentes são de sua propriedade; Que chegou em casa com a mochila, para guarda-los em sua residência, sem a ciência de sua mulher, Jenifer” (fls. 9).

A corré Jennifer, por sua vez, alegou que “não tinha ciência que seu marido guardava drogas em casa; Que jamais traficou ou guardou drogas em sua residência” (fls. 10).

Já em Juízo, o corréu Kléberson declarou que não tinha conhecimento que existiam drogas em sua residência. Disse que chegava tarde do serviço, ia dormir e acordava em um horário próximo de ir trabalhar. Afirmou que mantém relacionamento com a corré Jennifer há dois anos e que moram no imóvel há cerca de quatro ou cinco meses. Viu que os policiais localizaram os entorpecentes, que estavam dentro de uma mochila preta, em cima do armário da cozinha. Não sabe como essas drogas foram parar lá e não mexia muito no local, pois a faxina era feita por Jennifer. Após a localização das drogas, não teve mais contato com Jennifer. Não conhecia os policiais que fizeram a abordagem. Afirmou que trabalhava em uma pizzeria. Disse que confessou aos policiais que as drogas eram suas por amor, já que os policiais falaram que se ele confessasse seria mais fácil para a mulher dele ser solta (fls. 263).

A corré Jennifer confessou a traficância, dizendo que as drogas eram de um menino, dono de um ponto de venda de entorpecentes, e guardava aludidas drogas para ele. Disse que estava com os entorpecentes há dois dias e era a segunda vez que guardava as drogas. Não tinha conhecimento da quantidade de entorpecentes que havia no interior da bolsa, pois a pegou fechada e a manteve fechada. Alegou que sabia apenas que havia drogas dentro da bolsa e desconhecia a existência dos cartuchos. Disse que Kléberson não sabia que ela guardava a bolsa. Morava há uns três ou quatro meses no imóvel. Afirmou que é companheira do corréu Kléberson há três anos. Afirmou que as drogas estavam guardadas em uma mochila, em cima do armário de cozinha. Alegou estar arrependida (fls. 262).

A negativa de autoria sustentada pelo réu Kléberson, porém, não convence, pois restou isolada diante do maciço conjunto de provas carreado aos autos em desfavor dos réus, sendo nítido o propósito da corré Jennifer de inocentar seu comparsa.

Com efeito, a testemunha Thiago Máximo de Carvalho Real Martinez, policial civil, narrou ter dado apoio a uma outra equipe policial durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Afirmou que havia a informação de que Jennifer abastecia o tráfico local na Favela da Madalena. Na posse do mandado de busca, dirigiram-se até a residência e, dentro do imóvel em que estavam os réus, foram localizados drogas, balança e cadernos. Confirmou que dentro do imóvel estavam somente Jennifer e Kléberson. Afirmou que havia grande quantidade de crack, 2.100 papелotes de cocaína, bem como dois cartuchos íntegros do calibre 32 e um cartucho picotado do calibre 38, balanças e anotações referentes ao tráfico de drogas. Contou que, inicialmente, tinha a informação de que quem armazenava e abastecia o tráfico era Jennifer. Porém, no dia do cumprimento do mandado, as drogas estavam em

uma mochila, em cima do armário da cozinha, e sua localização foi indicada por ambos os réus, sendo que Kléberson confessou no local dos fatos que participava do tráfico de drogas. Jennifer também confessou informalmente a traficância. Por fim, reconheceu os réus como os indivíduos detidos com as drogas no dia dos fatos (fls. 258).

Em semelhante sentido o relato da testemunha Roberto Lima Júnior, também policial civil. Disse que investigavam a prática do crime de tráfico de entorpecentes na Favela da Madalena, quando receberam informações de que Jennifer estaria com grande quantidade de drogas e abasteceria aquela comunidade com as drogas. Em cumprimento de mandado de busca e apreensão, dirigiram-se até a residência da ré, onde estavam os acusados, que assumiram a propriedade das drogas e indicaram que elas estavam no interior de uma bolsa, sobre um móvel. Os réus informaram, ainda, que recebiam R\$ 400,00, destinados ao pagamento do aluguel da casa, para armazenar essa droga e distribuí-la, sendo que esse valor era pago pelo "patrão da boca". Afirmou que existiam também munições, balança e caderno de anotações (fls. 259).

As testemunhas Daniel Aparecido do Nascimento e Victor Oliveira dos Santos, respectivamente tio e primo do corréu Kléberson, não presenciaram os fatos narrados na denúncia.

A testemunha Daniel disse que já foi à casa dos acusados e não viu nada que indicasse que eles manipulavam drogas no local. Afirmou que os acusados trabalhavam, Kléberson em uma pizzaria e Jennifer em um bar (fls. 261).

A testemunha Victor, por sua vez, afirmou que Kléberson sempre trabalhou e nunca soube que ele tivesse envolvimento com o tráfico de drogas (fls. 260).

Como se vê, há prova mais que suficiente para a condenação de ambos os réus pelos crimes a eles imputados na denúncia.

Observe-se que os policiais civis, em uníssonos depoimentos, esclareceram a forma como ocorreu a apreensão de entorpecentes e munições na residência dos acusados, em local indicado por ambos. Afirmaram, ainda, que tanto Kléberson, como Jennifer admitiram informalmente a traficância e apontaram onde armazenavam os entorpecentes.

Em consonância com o depoimento prestado perante autoridade policial, a testemunha policial civil Roberto Lima Júnior contou que os réus informaram que recebiam a quantia de R\$ 400,00, destinados ao pagamento do aluguel da casa, para que armazenassem droga e a distribuíssem, sendo que esse valor seria pago pelo "patrão da boca".

Logo, apesar de o réu alegar desconhecer a existência das drogas, não soa crível tal versão, porquanto o réu Kléberson também indicou aos policiais onde estavam os entorpecentes.

Ressalte-se, por outro lado, que nada há nos autos a colocar em dúvida a credibilidade dos relatos policiais.

O valor dos testemunhos dos policiais é igual ao dos testemunhos de qualquer outra pessoa estranha aos quadros policiais.

O preconceito de que viriam eles em juízo com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, é despido de qualquer fundamento.

Não existe qualquer impedimento ou suspeição em relação a policiais, pelo só fato de serem policiais, no Código de Processo Penal vigente.

Aliás, seria de manifesto contrassenso o Estado credenciá-los para o exercício da repressão criminal e, ao depois, ao chamá-los para prestação de contas perante o Poder Judiciário, deles retirar a credibilidade anteriormente depositada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO DE DROGAS. As provas colhidas indicam a prática do tráfico. No confronto entre a versão apresentada pela ré e sua filha e o depoimento das testemunhas policiais, que tem compromisso com a verdade, estes devem ser mais valorizados. Ausentes indícios de que os policiais visem imputar a prática delitiva a inocente. Mantida a condenação. Incabível a redução do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Inviável a substituição da pena ou sua suspensão. O regime fechado é o adequado. NEGADO PROVIMENTO AO APELO" (Apelação nº 0004707-61.2013.8.26.0032; Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/09/2014; Data de registro: 16/09/2014).

"Apelação Criminal. Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo postulando a absolvição. Autoria comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o réu em flagrante. Recurso desprovido" (Apelação nº 0002226-67.2008.8.26.0302; Relator(a): José Raul Gavião de Almeida; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/12/2010; Data de registro: 28/12/2010).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isolada - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Penas fixadas com critério - Inviabilidade, no caso, da aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime prisional inicial fechado mantido - Recursos desprovidos" (Apelação nº 0012236-97.2015.8.26.0344; Relator(a): Nelson Fonseca Junior; Comarca: Marília; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/11/2016; Data de registro: 25/11/2016).

In casu, os testemunhos dos policiais foram firmes e harmônicos entre si, consentâneos com os demais elementos constantes dos autos, todos a apontar no sentido da ilícita mercancia atribuída aos réus na denúncia.

Ainda que os réus apenas "guardassem" a droga para o verdadeiro traficante, tal conduta, por si só, é suficiente para que se tenha por configurada a prática do tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Isso porque basta que a conduta do agente se amolde a um dos verbos do tipo penal.

Assim, sobrelevando os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, as circunstâncias da apreensão, em cumprimento de mandado de busca e apreensão e, ainda, a variedade e quantidade de entorpecentes localizados na residência dos acusados (2.100 porções de cocaína, com peso líquido de 747,5 gramas; 1 porção de skunk, com peso líquido de 272,1 gramas; 336 porções de cocaína, em sua forma sólida petrificada (crack), com peso líquido de 58,8 gramas; e mais 1 porção da mesma substância, com peso líquido de 234,2 gramas), juntamente com balança de precisão, aliada a confissão informal de ambos a respeito da traficância, evidenciado está que os réus mantinham em depósito a droga com a finalidade de tráfico, impondo-se a condenação de ambos os réus pelo delito previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, ainda que as investigações preliminares trouxessem informações apenas a respeito da corré Jennifer.

Evidenciado, ainda, que, juntamente com as drogas, os réus mantinham sob sua guarda 2 cartuchos íntegros, CBC, calibre .30, e 1 cartucho picotado, calibre 32, de uso permitido (fls. 225/227), crime de mera conduta, a dispensar perigo efetivo ao bem jurídico tutelado, conduta típica, portanto, não se exigindo para a configuração do

crime porte das munições em conjunto com a arma de fogo.

A alegação da acusada, no sentido de que desconhecia a existência das munições junto às drogas, não tem suporte nas demais provas dos autos.

Destaco, ainda, que não se pode afastar a possibilidade de que a arma de fogo seja prontamente fornecida por terceiro.

Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a possibilidade de incidência do princípio da insignificância em casos de apreensão de quantidade reduzida de munição, desacompanhada de arma de fogo (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017), as circunstâncias da prisão dos acusados impedem a aplicação desse princípio.

Com efeito, os réus possuíam as munições de arma de fogo, no contexto de atividade de tráfico de drogas, mantendo em depósito considerável quantidade e diversidade de entorpecentes.

Neste sentido, já decidiu o E. STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. O Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar a bagatela na hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017). 3. No caso em exame, conquanto seja possível, excepcionalmente, reconhecer a atipicidade material dos crimes elencados na Lei n. 10.826/2003, verifica-se que o réu foi preso em flagrante com 67 papelotes de cocaína (64g), 17 papelotes de crack (5,2g), R\$ 160,00 em espécie, 2 celulares, além de 4 munições calibre .38, no mesmo contexto fático, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004). 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 498.083/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019).

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. QUANTIDADE DE MUNIÇÃO APREENDIDA E AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. 'O crime de porte ilegal de munição de uso permitido, tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, é de perigo abstrato - ou de mera conduta - e

visa a proteger a segurança jurídica e a paz social. Sendo assim, é irrelevante a apreensão conjunta de arma de fogo para que o delito seja caracterizado' (HC n. 326.868/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 6/11/2015). 3. '[...] inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta se encontrava ou não acompanhada da arma' (AgRg no AREsp 644.499/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 4. Habeas corpus não conhecido". (HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4.º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÕES PENAIS EM CURSO PODEM SER UTILIZADOS PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado (AgRg no AREsp n. 1027337/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/3/2017). 5. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154.390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Nesse mesmo sentido, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. 6. No presente caso, embora em pequena quantidade, a apreensão de 1 munição, calibre .22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portada por indivíduo preso em flagrante no contexto de atividade de tráfico de drogas, integrante do PCC, sendo, portanto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância. 7. Agravo regimental não provido". (AgRg no RESp 1823467/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

Nestas condições, não há se falar em absolvição dos acusados ou em aplicação do princípio da insignificância.

Bem evidenciadas, assim, a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos réus na denúncia, resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal, dentre eles a natureza e significativa quantidade de drogas apreendidas (2.100 porções de cocaína, com peso líquido de 747,5 gramas; 1 porção de skunk, com peso líquido de 272,1 gramas; 336 porções de cocaína, em sua forma sólida petrificada (crack), com peso líquido de 58,8 gramas; e mais 1 porção da mesma substância, com peso líquido de 234,2 gramas), mas também considerando a primariedade dos réus, fixo a pena-base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pelo tráfico ilícito de drogas; e um ano de detenção e dez dias-multa pela posse de munições de uso permitido.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de tráfico de drogas pela ré Jennifer e, atento ao disposto na Súmula 231 do STJ, reduzo a pena retro fixada pela prática do aludido crime para o mínimo legal, qual seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Igualmente é de se reconhecer a menoridade relativa, à época do crime, do réu Kléberson. Assim, atento ao disposto na Súmula 231 do STJ, reduzo a pena retro fixada pela prática do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, qual seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantendo inalterada a pena pela prática da posse irregular de munições de uso permitido, pois aplicada no patamar mínimo.

As circunstâncias do caso e a considerável quantidade e diversidade do entorpecente apreendido juntamente com munições evidenciam dedicação dos réus às atividades criminosas e seu envolvimento com organização criminosa, de modo que inaplicável o redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Em caso semelhante, decidiu o E. STJ:

"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO PEQUENO TRAFICANTE. AFASTAMENTO DA MINORANTE. POSSIBILIDADE. 2. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A apreensão de grande quantidade de entorpecente é indicativo de que o acusado não é pequeno traficante - aquele cuja norma trazida no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas visa beneficiar. Em verdade, a expressiva quantidade de droga - 888,400g (oitocentos e oitenta e oito gramas e quatrocentos miligramas) de maconha - denota a provável vinculação do recorrente a alguma organização criminosa, conforme referido pela Corte local, o que por certo inviabiliza a incidência da minorante. 2. Diante do não acolhimento do pleito de restabelecimento da redutora, fica a pena mantida em 5 (cinco) anos de reclusão, patamar que inviabiliza a discussão acerca da possibilidade de substituição da pena por restritiva de direitos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 419.229, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, d.j. 17/12/2013).

Tendo os réus, mediante mais de uma ação, praticado dois crimes distintos, aplicam-se cumulativamente as penas retro fixadas, nos termos do art. 69 do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal, pelo delito de tráfico de drogas, é o fechado, desfavoráveis as circunstâncias judiciais, considerando ser o único suscetível de acolher o traficante, preso na posse de considerável quantidade de droga. Regime mais brando teria como consequência permitir o prosseguimento da atividade ilícita.

Cumprirão, quanto ao crime de posse de munições de arma de fogo, inicialmente a pena em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c do Código Penal, após o cumprimento da pena aplicada relativamente ao delito de tráfico de drogas, respeitada a regra do artigo 69, parte final do Código Penal.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o disposto no art. 44, inciso I do Código Penal. Com relação ao crime de posse de munições de arma de fogo, a conduta dos réus impede que se reconheça suficiente a aplicação de pena substitutiva em relação ao aludido delito, praticado no contexto de atividade de tráfico de drogas.

Do mesmo modo, ausente os requisitos insertos no art. 77 do Código Penal, não cabe sursis para qualquer dos crimes imputados aos réus.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que os réus preenchem tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, observo que os réus sequer cumpriram os requisitos objetivos que lhes possibilitariam a progressão.

Por outro lado, o regime prisional fechado foi fixado também em razão das circunstâncias judiciais, dentre elas a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, juntamente com munições de arma de fogo, e não somente em razão do quantum da pena corporal imposta.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido monetariamente na forma do art. 49, § 2º do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO KLÉBERSON APARECIDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA e JENNIFER CARVALHO DA SILVA DOS SANTOS, qualificados nos autos, incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de cinco anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de quinhentos dias-multa no mínimo legal; e um ano de detenção em regime aberto e outros dez dias-multa no mínimo legal.

Inviável a pretendida isenção ao pagamento da pena de multa pretendida pela d. Defesa do corréu Kléberson, pois tal constitui sanção expressamente prevista no tipo penal imputado ao réu, independentemente de ser o acusado beneficiário ou não da Justiça Gratuita, e que obedece ao mesmo critério da pena privativa de liberdade, daí porque impossível seu afastamento.

Os réus responderam presos ao processo e presos deverão permanecer ainda que desejem recorrer desta sentença, em garantia da aplicação da lei penal e da manutenção da ordem pública, que se verá comprometida caso o traficante condenado venha a recorrer em liberdade, aplicando-se, ainda, a Súmula nº 9 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Defiro aos réus os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 179 e 297). Anote-se.

Determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, reservando quantia necessária à contraprova até o trânsito em julgado desta sentença.

Observadas as cautelas legais, encaminhem-se as munições apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do art. 25 da Lei n.º 10.826/03.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Guaruja, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA